

Relatório de Análise Jurídica AI

Documento Original: 1_Procedimento_01_26_Caderno_de_Encargos

Análise:

```
{
  "titulo": "Caderno de Encargos - Aquisição de Serviço de Transporte Urbano no Município de Loulé",
  "descricao": "Análise do Caderno de Encargos (Procedimento N.º 01/26) para a aquisição urgente de serviço público de transporte urbano de passageiros em autocarro no Município de Loulé. O documento define integralmente o objeto, fixa o preço base máximo e estabelece cláusulas detalhadas de execução, frota e penalidades, demonstrando rigor na gestão contratual.",
  "objeto": "Aquisição da prestação de serviço público de transporte urbano de passageiros em autocarro no Município de Loulé, incluindo a disponibilização e gestão de sistema de bilhética e acesso controlado de passageiros.",
  "localizacao": "Município de Loulé (Quarteira, Loulé e Almancil).",
  "totalLinhas": "12 linhas (5 em Quarteira, 4 em Loulé, 3 em Almancil).",
  "precoBase": 168881.04,
  "custoKm": 2.01,
  "kmMax": 84020.0,
  "vigencia": "60 dias, prorrogável por períodos de 30 dias até um máximo de 120 dias.",
  "caucao": "5% do montante total do preço contratual (excluindo IVA).",
  "pagamento": "30 dias após a receção das faturas.",
  "conclusao": "O documento demonstra aderência estrita aos princípios de estruturação obrigatória, com alta especificação técnica e legal (CCP, RGPD). O rigor na definição de obrigações de serviço (quilómetros, horários) e a aplicação de um regime sancionatório graduado e quantificado (Cláusula 18.ª) garantem a boa execução do contrato e minimizam o risco de incumprimento. O foco na modernização da frota (elétricos e Euro VI) e nos sistemas de apoio à exploração (GPS/SAE) aponta para Boas Práticas (Risco Baixo).",
  "clausulasFixas": [
    {
      "area": "Preço e Revisão",
      "clausula": "Cláusula 15.ª 4",
      "requisito": "Não poderão ser propostos adiantamentos. Não haverá revisão de preços."
    }
  ],
  {
```

```
"area": "Frota Obrigatória",
"clausula": "Cláusula 31.ª 1 e 2",
"requisito": "Veículos de Classe I, matrícula 2014 ou posterior, lotação >= 24, dois veículos elétricos
(restantes EURO VI), equipados com GPS e dispositivos para mobilidade reduzida. Mínimo de 5
unidades em exclusividade."
},
{
"area": "Pessoal",
"clausula": "Cláusula 13.ª 1",
"requisito": "Trabalhadores em regime de contrato de trabalho sem termo ou a termo por período não
inferior à vigência do contrato."
},
{
"area": "Monitorização",
"clausula": "Cláusula 31.ª 9 e 10",
"requisito": "Disponibilizar permanentemente de Sistema de Localização GPS que permita verificação
remota em tempo real do cumprimento de circuitos e horários e acesso detalhado a
movimentações/dados técnicos."
},
{
"area": "Bilhética/Dados",
"clausula": "Cláusula 36.ª 6 e 19",
"requisito": "O modelo de dados a utilizar no Sistema de Bilhética e SAE deverá ser aberto (não
proprietário do Prestador de Serviços)."
}
],
"aspetosVariaveis": [
{
"titulo": "Preço Unitário",
"descricao": "Valor por quilómetro em carga proposto pelo adjudicatário (variável, mas limitado ao
custo máximo de €2,01/km)."
},
{
"titulo": "Idade Média da Frota",
"descricao": "A idade média da frota, no início da prestação do serviço, constitui um dos critérios de
avaliação de propostas (Cláusula 31.ª 1.b)."
```

```
},
{
  "titulo": "Motorização",
  "descricao": "Valorização de veículos com motorização elétrica, híbrida/gás natural, ou Euro VI, além dos requisitos mínimos obrigatórios (Cláusula 31.ª 11).",
},
{
  "titulo": "Sistema de Bilhética Móvel",
  "descricao": "Valorização de propostas que prevejam a utilização de Bilhética Móvel baseada em NFC ou Código QR (Cláusula 36.ª 3).",
},
],
"penalidades": [
{
  "nivel": "Leve",
  "exemplos": "Violação de regras de higiene e conforto (não regularizada em 24h); Atraso > 5 dias na resposta a reclamações.",
  "coima": "€100,00 a €300,00",
  "compulsoria": "Não aplicável (apenas para grave ou muito grave)"
},
{
  "nivel": "Grave",
  "exemplos": "Atraso superior a 10 minutos no início da circulação; Diminuição do serviço por mais de 3 horas; Reiteração de 3 incumprimentos leves em 90 dias.",
  "coima": "€600,00 a €2.000,00",
  "compulsoria": "€250,00 a €1.500,00 diários"
},
{
  "nivel": "Muito Grave",
  "exemplos": "Interrupção total ou parcial dos serviços (supressão > 3 circulações); Prestação de informação falsa ou adulterada; Fraude na execução do serviço; Reiteração de 3 incumprimentos graves em 180 dias.",
  "coima": "€5.000,00 a €15.000,00",
  "compulsoria": "€250,00 a €1.500,00 diários"
}
]
```

```
],  
"riscos": [  
  {  
    "tipo": "Baixo",  
    "titulo": "Rigor Contratual e Governança",  
    "descricao": "O documento cumpre todos os requisitos de estrutura obrigatória (definição clara, preço base, regras de execução, garantias e penalidades). A inclusão de múltiplos indicadores de reporte (Cl. 8ª) e a obrigação de sistemas de monitorização em tempo real (GPS, SAE) garantem o controlo da execução, refletindo Boas Práticas."  
  },  
  {  
    "tipo": "Alto",  
    "titulo": "Indícios de Favorecimento",  
    "descricao": "Não há indícios claros de favorecimento. Embora as exigências de frota sejam elevadas (mínimo de 2 veículos elétricos e idade 2014+), estas justificam-se pelo objeto do serviço público e pela busca por qualidade ambiental e de serviço. O preço base é limitado, garantindo a concorrência pelo preço por km."  
  }  
]
```